

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2174/2536

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายธำรงค์ศักดิ์ อรรถสัมปยุตตะ กับพวก

ผู้ร้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดธัญญอุดมท่าเรือ กับ

พวก

จำเลย

นายธำรงค์ศักดิ์ อรรถสัมปยุตตะ กับพวก

รวม 5 คน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องทั้งห้าฎีกา มีทางชนะคดี หากให้มีการ ขายทอดตลาดที่ดินพิพาท อาจทำให้ผู้ร้องทั้งห้าได้รับความเสียหาย โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 137 แผ่นที่ 2)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดที่ดิน 4 แปลงเพื่อนำออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผู้ร้องทั้งห้ายื่นคำร้องว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 9093 ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ที่โจทก์นำยึดไว้นั้น ผู้ร้องทั้งห้าถือกรรมสิทธิ์ร่วมคิดเป็นเนื้อที่ 2 ไร่ ผู้ร้องทั้งห้าได้ครอบครองที่ดินดังกล่าว เป็นสัดส่วนแยกต่างหากจากส่วนของจำเลยที่ 2 และนางลำยอง ซึ่งเป็นเจ้าของรวมด้วยแล้วผู้ร้องทั้งห้าไม่มีหน้าที่ ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในหนี้สินระหว่าง

โจทก์กับจำเลยที่ 2 แต่ประการใดขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยทรัพย์สินโดยให้แบ่งส่วน หรือ
กันส่วนที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องทั้งห้าด้วย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกคำร้องของ ผู้ร้องทั้งห้า

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งห้าฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 124,123)

ชั้นอุทธรณ์ ผู้ร้องทั้งห้ายื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้งด
การขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาท ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 93,109)

คำสั่ง

คำร้องของ ผู้ร้องทั้งห้าพอแปลได้ว่า ผู้ร้องทั้งห้าขอคุ้มครองประโยชน์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งด
การขายหรือจำหน่าย ทรัพย์สินพิพาทไว้ระหว่างฎีกา

คำร้องของ ผู้ร้องทั้งห้าพอแปลได้ว่า ผู้ร้องทั้งห้าขอคุ้มครองประโยชน์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งด
การขายหรือจำหน่าย ทรัพย์สินพิพาทไว้ระหว่างฎีกา

(สนัดหมายสวัสดิ์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-โสภณ รอดศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ